

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 42: téngase por evacuado el traslado. Estese a lo que se resuelve al folio 36.

Al folio 43: téngase presente.

Se resuelve lo pendiente de folio 36: **a lo principal**, como se pide, se tiene a FDD Innovación y Crecimiento S.A. (“Amipass”) como tercero coadyuvante de la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) por cuanto: **(i)** el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil permite la intervención de terceros en calidad de coadyuvante, siempre que tengan interés actual en los resultados del juicio y que, en esta sede, dicho interés tenga relación con la protección de la libre competencia; **(ii)** Amipass funda su interés en que desarrolla su actividad económica en el mismo mercado que habría sido afectado por las conductas imputadas, siendo el principal competidor directo de las requeridas; **(iii)** afirma haber sufrido una afectación directa atendido el cambio en las condiciones competitivas que tuvo que enfrentar para competir por clientes, como consecuencia del acuerdo imputado, lo que le habría causado daños; y **(iv)** su interés no difiere, en lo sustancial, con los argumentos y el interés expuesto por la FNE.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 556-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada(S), Sra. Carla Harcha Bloomfield



8D38C163-E6AB-419D-B513-FE369ABCD066

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.